

刑法
No.330

予備独自問題 H23-10

(配点：2)

月 日

月 日

毀棄罪及び損壊罪の「毀棄」、「損壊」に関する次の【見解】に従って後記アからオまでの【記述】を検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

A説：「毀棄」、「損壊」とは、対象物の全部又は一部を物理的に破壊、毀損することである。

B説：「毀棄」、「損壊」とは、対象物を物理的に破壊、毀損することに限らず、対象物の効用を害する一切の行為を含む。

【記 述】

ア. A説は、例えば飲食店の食器に放尿する行為は、食器を破壊することと同視されるということ論拠の一つとする。

イ. A説によると、建物の美観・外観を汚損するにとどまるビラ貼り行為は、「損壊」に当たらないことになる。

ウ. B説によれば、毀棄罪又は損壊罪の成否に、原状回復の難易も考慮されることになる。

エ. A説からは、B説に対して、B説に立ちつつ窃盗罪に不法領得の意思が必要とすると、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為を処罰できなくなるという批判が可能である。

オ. B説からは、信書隠匿罪について、隠匿は「毀棄」、「損壊」の一形態ではないが、信書の隠匿により、名宛人がその情報に接することが阻害されるために特に設けられたものであるということが可能である。

1. ア イ
2. ア オ
3. イ ウ
4. ウ エ
5. エ オ

No330	毀棄罪及び損壊罪	正答率
予備 H23-10	正 解	84%

ア 誤っている

「毀棄」、「損壊」を対象物の全部又は一部を物理的に破壊、毀損することに限定するA説は、飲食店の食器に放尿する行為は、食器を破壊することと同視することはできないと考えて、こうした飲食店の食器に放尿する行為のように対象物の本来の効用を害するにすぎない行為を「毀棄」、「損壊」には含めないものである。これに対し、「毀棄」、「損壊」を対象物の全部又は一部を物理的に破壊、毀損することに限らず、対象物の効用を害する一切の行為を含むと考えるB説は、飲食店の食器に放尿する行為は、感情上食器としての目的の用に供し得ない状態にするものであり、食器を破壊することと同視できることを論拠として、こうした飲食店の食器に放尿する行為のように対象物の本来の効用を害するにすぎない行為をも「毀棄」、「損壊」に含めるべきと考えるものといえる。したがって、飲食店の食器に放尿する行為は、食器を破壊することと同視されるということを論拠の一つとするのは、A説ではなくB説であるから、本記述は誤っている。

イ 正しい

建物の美観・外観を汚損するにとどまる場合、その使用価値を減損するものといえるが、物理的に破壊・毀損したとまではいえない。そして、A説は「毀棄」・「損壊」とは、対象物の全部又は一部を物理的に破壊・毀損することであるとするとするため、建物の美観・外観を汚損するにとどまるピラ貼り行為は、「損壊」にあたらない。

ウ 正しい

物を物理的に損壊した場合、通常は原状に回復することは困難であり、仮に回復したとしても、それは元の物とは別個の物というべきである。そのため原状回復の難易を考慮する必要はない。これに対して、効用を害した場合には、その効用の原状回復が容易なため損壊にあたるとはいいいない場合もあるため「毀棄」・「損壊」したといえるかは、原状回復の難易を問題にせざるを得ないとされる。よって、本記述は、「毀棄」・「損壊」について、効用を害する行為を含むと考える見解についてのもの、すなわちB説についてのものである。

エ 誤っている

窃盗罪に不法領得の意思が必要であるとする、隠匿目的で他人の物の占有を取得した場合、窃盗罪（235条）が成立しないことになる。もっとも、B説によれば「毀棄」・「損壊」には物理的に破壊、毀損することに限らず、対象物の効用を害する一切の行為が含まれるため、その占有の取得が対象物の効用を害するものであれば、毀棄罪ないし損壊罪で処罰できる。これに対して、A説によれば、他人の物の占有を取得したにすぎない場合は、対象物を物理的に破壊・毀損していない以上、毀棄罪ないし損壊罪は成立せず、隠匿目的での他人の物の占有取得行為を処罰できなくなる。よって、本記述の批判は、A説に対して妥当する。したがって、本記述は、B説からは、A説に対して、A説に立ちつつ窃盗罪に不法領得の意思が必要とすると、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為を処罰できなくなるという批判が可能であるとするべきところ、A説からはとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

隠匿は物を隠して他人の発見を妨げる行為をいい、信書としての効用を害する一切の行為を含むとされる。そして、B説は「毀棄」・「損壊」とは、対象物を物理的に破壊・毀損することに限らず、対象物の効用を害する一切の行為を含むとする。そのため、隠匿は毀棄・損壊の一形態となる。これに対して、A説によれば「毀棄」・「損壊」といえるためには物理的に破壊・毀損することを要する。そのため、隠匿は毀棄・損壊の一形態とはならず、信書の隠匿により、名宛人がその情報に接することが阻害されるために特に設けられたものであることになる。したがって、本記述は、A説からは、信書隠匿罪について、隠匿は「毀棄」・「損壊」の一形態ではないが、信書の隠匿により、名宛人がその情報に接することが阻害されるために特に設けられたものであるということができるとすべきところ、B説からはとしている点で、誤っている。